מדינת ישראל
משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

כ"ז באדר התשע"ה
18 במרץ 2015
חוזר ביטוח 2015-1-5
סיווג: חיים

שינוי סכום הביטוח בפוליסות ביטוח חיים אגב משכנתה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן: "**החוק**"), ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

1. כללי

לווה הנוטל הלוואה לדיור (להלן: "**משכנתה**") נדרש, על פי רוב, על ידי הבנק המלווה לרכוש כערובה לפירעון ההלוואה ביטוח חיים תוך קביעת הבנק המלווה כמוטב בלתי חוזר בפוליסה. הובא לידיעתנו כי במקרה שבו מבוטח מבקש למחזר את המשכנתה שברשותו (להלן: "**עסקת מחזור משכנתה**"), ישנן חברות ביטוח אשר מבטלות את פוליסת ביטוח חיים שנרכשה אגב עסקת המשכנתה. ביטול זה מחייב את המבוטח לרכוש פוליסת ביטוח חיים חדשה לצורך עסקת מחזור המשכנתה, על כל המשתמע מכך.

שינוי תזרים התשלומים אגב עסקת מחזור משכנתה, אין בו כשלעצמו, כדי להוות עילה לביטול הכיסוי הביטוחי הקיים, כל עוד סכום הביטוח ותקופת הביטוח אינם חורגים מסכום הביטוח ותקופת הביטוח בפוליסה הקיימת. מטרת חוזר זה לקבוע את האופן בו על חברת הביטוח לנהוג במקרה כאמור, זאת בדומה לאופן שבו עליה לנהוג בבקשה של מבוטח להפחתת סכום ביטוח בפוליסת ריסק מוות שאינה אגב עסקת משכנתה.

2. שמירת רציפות הכיסוי הביטוחי

עסקת מחזור משכנתה על ידי המבוטח לא תהווה עילה לביטול רציפות הכיסוי הביטוחי בפוליסה לביטוח חיים שנרכשה אגב עסקת המשכנתה. חברת הביטוח שבה מתנהלת הפוליסה אגב עסקת המשכנתה, תאפשר למבוטח להמשיך את הכיסוי הביטוחי אצלה, בפוליסה שברשותו או בפוליסה חדשה, באותם תנאים וללא כל צורך בחיתום רפואי מחודש. זאת, לגבי סכום ביטוח ותקופת ביטוח שאינם עולים על סכום הביטוח ותקופת הביטוח הקבועים בדף פרטי הביטוח, כפי שהיו בתוקף לפני ביצוע עסקת מחזור המשכנתה.

האמור יחול באופן זהה גם על בקשת מבוטח להפחית את סכום הביטוח בפוליסת ריסק מוות קיימת.

3. תחולה

חוזר זה יחול על חברות הביטוח לגבי כיסוי לביטוח חיים כאמור, שנרכש במסגרת פוליסה אישית או שנרכש באמצעות הבנק המלווה במסגרת פוליסה קבוצתית.

4. **תחילה**

תחילתן של הוראות חוזר זה ביום פרסומו.

דורית סלינגר
המפקחת על הביטוח

רח' קפלן 1, ירושלים 9103002 ת.ד. 3100 טל' 02-5317111 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il